

PROF. CAV - ULTIMATEENEM

DESAFIOS PARA GARANTIR EDUCAÇÃO SEM VIOLÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL

MODELO 1 - Lei Menino Bernardo e educação sem violência

Recorte original do professor

A importância da Lei Menino Bernardo para a proibição do uso de castigos físicos e tratamentos cruéis ou degradantes contra crianças e adolescentes

Sugestão em padrão ENEM

Desafios para garantir educação sem violência a crianças e adolescentes no Brasil

Por que este recorte funciona

A sugestão preserva o núcleo do material anexado, mas fica mais próxima do ENEM: é sintética, socialmente situada, brasileira, aberta a causas, consequências e intervenção. Ela evita transformar a redação em comentário jurídico restrito e permite discutir cultura punitiva, rede de proteção, parentalidade positiva, escola, assistência social e saúde pública.

Prof. CAV

1. O problema por trás da lei

Leitura ENEM

O tema exige tratar crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, não como propriedade familiar. Esse é o ponto que aproxima Constituição, ECA e Lei Menino Bernardo.

Leitura ENEM

O risco mais comum do aluno é escrever que a lei 'resolveu' o problema. No ENEM, a boa análise mostra a distância entre norma, cultura social e efetivação territorial.

Leitura ENEM

A intervenção mais forte não é apenas punir responsáveis: é prevenir violência com parentalidade positiva, orientação familiar, escola, Conselho Tutelar, CRAS, SUS e canais de denúncia.

2. Da tese ao caminho de prova

Tese-base

Embora o Brasil disponha de um marco legal relevante para proteger crianças e adolescentes, a educação sem violência ainda é dificultada pela naturalização cultural do castigo físico e pela insuficiente articulação entre família, escola, assistência social, saúde e órgãos de proteção.

Projeto 1 - cultura punitiva

D1: Lei Menino Bernardo e naturalização do castigo físico. D2: parentalidade positiva e orientação familiar.

Projeto 2 - rede de proteção

D1: prioridade absoluta e criança como sujeito de direitos. D2: escola, assistência, saúde e escuta protegida.

Como memorizar o repertório

A fórmula A + B + C ajuda o aluno a transformar a fonte em argumento: A = base segura; B = problema social; C = tese aplicável. Sem essa ponte, a referência vira decoração.

Fórmula de encaixe - do repertório ao argumento

Lei Menino Bernardo + cultura punitiva + Bourdieu = violência naturalizada

Repertório indicado: Lei nº 13.010/2014 e violência simbólica

Argumento que nasce da combinação: Mostra que a proibição legal precisa enfrentar crenças sociais que tratam agressão como educação.

Onde usar: D1: causa cultural e jurídica.

Risco de uso forçado: Usar a lei como simples citação sem explicar a resistência social.

Fórmula de encaixe - do repertório ao argumento

Constituição + rede frágil + Lei da Escuta Protegida = proteção incompleta

Repertório indicado: Art. 227, Lei nº 13.431/2017 e Conselho Tutelar/Disque 100

Argumento que nasce da combinação: Demonstra que proteção integral depende de fluxo real de denúncia, acolhimento e atendimento.

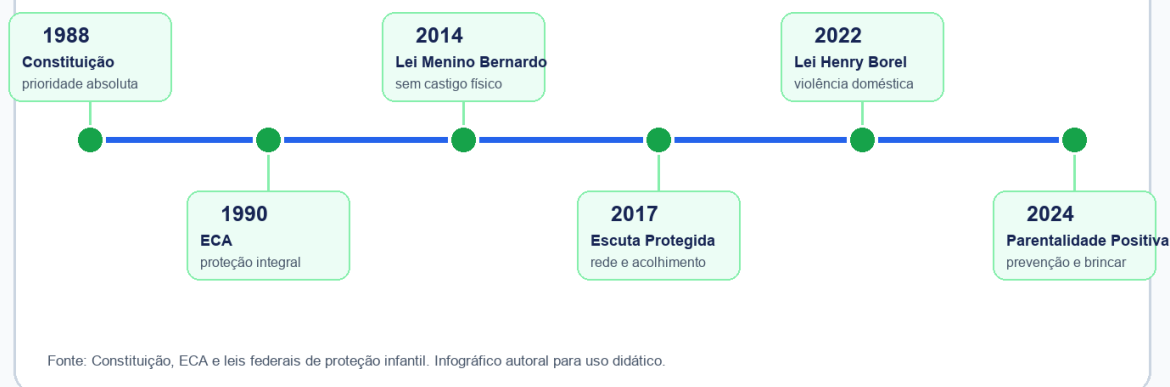
Onde usar: D2: efetivação territorial.

Risco de uso forçado: Pedir apenas punição e esquecer acolhimento, escuta e prevenção.

3. Imagens-dado para iniciar a discussão

Linha do tempo da proteção infantil**Linha do tempo da proteção de crianças e adolescentes**

Leitura ENEM: o Brasil possui marcos legais; o desafio é converter norma em prática social.



Infográfico autoral com marcos legais de 1988 a 2024.

Argumento despertado: Mostra que a legislação avançou, mas o desafio ENEM está na efetivação cultural e territorial.

Pergunta disparadora: Por que uma lei importante ainda precisa de política pública para funcionar?

Fonte/crédito: Constituição Federal, ECA, Lei nº 13.010/2014, Lei nº 13.431/2017, Lei nº 14.344/2022 e Lei nº 14.826/2024.

4. Fontes que sustentam nota alta

BASE LEGAL

Constituição Federal - prioridade absoluta

Recorte verificável: Recorte oficial: Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Ideia central robusta: O art. 227 transforma a proteção da infância em dever compartilhado da família, da sociedade e do Estado. Por isso, a violência doméstica contra crianças não pode ser tratada como assunto privado, mas como violação de direitos fundamentais.

Uso produtivo no ENEM: Use na introdução ou no D1 para mostrar que a criança possui dignidade, respeito e proteção integral, com prioridade constitucional.

Cuidado argumentativo: Não cite a Constituição como ornamento. Depois do artigo, mostre a falha concreta: cultura punitiva, omissão comunitária ou baixa integração da rede.

Fonte: Planalto/STF - Constituição Federal de 1988, art. 227.

BASE LEGAL

Lei Menino Bernardo - Lei nº 13.010/2014

Recorte verificável: Recorte oficial: Art. 18-A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Para os fins da Lei nº 13.010/2014, considera-se castigo físico a ação disciplinar ou punitiva aplicada com uso da força física que resulte em sofrimento físico ou lesão; tratamento cruel ou degradante é a conduta que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize criança ou adolescente.

Ideia central robusta: A lei deixa claro que disciplina, correção e educação não justificam castigo físico nem tratamento cruel ou degradante. Assim, a norma desloca a criança do lugar de objeto de correção para sujeito de direitos.

Uso produtivo no ENEM: Use para sustentar a tese de que o Brasil tem marco normativo adequado, mas enfrenta dificuldades de mudança cultural e aplicação prática.

Cuidado argumentativo: Evite dizer que a lei 'proíbe palmada' de modo raso. O núcleo é maior: educação, cuidado, tratamento cruel, humilhação, ameaça e ridicularização.

Fonte: Planalto - Lei nº 13.010/2014.

POLÍTICA PÚBLICA**Lei nº 14.826/2024 - parentalidade positiva e direito ao brincar**

Recorte verificável: Recorte oficial: A Lei nº 14.826/2024 institui a parentalidade positiva e o direito ao brincar como estratégias de prevenção à violência. A parentalidade positiva é o processo desenvolvido pelas famílias na educação das crianças como sujeitos de direitos, em relacionamento fundamentado no respeito, no acolhimento e na não violência.

Ideia central robusta: A lei atualiza o debate: não basta proibir a violência; é preciso ensinar formas não violentas de educar, acolher e estabelecer limites. O brincar aparece como prevenção, vínculo e desenvolvimento.

Uso produtivo no ENEM: Use na C5 para propor programas de orientação familiar em escolas, UBS e CRAS, com foco em cuidado, escuta, brincadeira e disciplina não violenta.

Cuidado argumentativo: Não transforme parentalidade positiva em conselho individual. Ela precisa aparecer como política intersetorial de Estado.

Fonte: Planalto - Lei nº 14.826/2024.

REDE DE PROTEÇÃO**Lei nº 13.431/2017 - escuta protegida**

Recorte verificável: Recorte oficial: A Lei nº 13.431/2017 organiza o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. Ela assegura proteção integral e oportunidades para viver sem violência, preservar a saúde física e mental e proteger o desenvolvimento moral, intelectual e social.

Ideia central robusta: A lei organiza o atendimento de crianças vítimas ou testemunhas de violência e busca evitar revitimização. Ela permite discutir atendimento acolhedor, escuta especializada e integração entre justiça, assistência, saúde, segurança e educação.

Uso produtivo no ENEM: Use no D2 ou na intervenção para defender fluxo de denúncia, capacitação de profissionais e atendimento humanizado.

Cuidado argumentativo: Não confunda escuta protegida com interrogatório repetido. A produtividade está em proteger a criança e articular serviços.

Fonte: Planalto - Lei nº 13.431/2017; Decreto nº 9.603/2018.

DADO GLOBAL**UNICEF - violência na criação de crianças pequenas**

Recorte verificável: Em 2024, o UNICEF estimou que quase 400 milhões de crianças menores de cinco anos sofrem agressão psicológica ou castigo físico em casa; cerca de 330 milhões são punidas por meios físicos.

Ideia central robusta: O dado prova que a violência na criação não é episódio isolado, mas prática social naturalizada. Ele também permite relacionar punição física, agressão verbal, ausência de brincadeira e deficiência de estímulos no desenvolvimento infantil.

Uso produtivo no ENEM: Use para ampliar a discussão da lei brasileira para um problema civilizatório: infância, cuidado e direitos humanos.

Cuidado argumentativo: Informe a instituição e o ano. Não use o número para falar só do Brasil, porque a estimativa é global.

Fonte: UNICEF Brasil - comunicado de 11/06/2024.

SAÚDE PÚBLICA**OMS - castigo corporal e saúde**

Recorte verificável: A OMS estima que 1,2 bilhão de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos sofrem castigo corporal em casa a cada ano e afirma que a prática prejudica saúde física, mental, desenvolvimento socioemocional e desempenho educacional.

Ideia central robusta: A OMS desloca o tema do campo da opinião doméstica para a saúde pública. A violência educativa não corrige de forma saudável; ela pode produzir medo, agressividade, prejuízo escolar e danos de longo prazo.

Uso produtivo no ENEM: Use para combater o argumento de senso comum de que 'apanhar educa'. O repertório sustenta a ideia de prevenção baseada em evidências.

Cuidado argumentativo: Não transforme a OMS em frase de autoridade isolada. Explique os efeitos e conecte à intervenção.

Fonte: World Health Organization - Corporal punishment of children and health, 2026; relatório técnico de 2025.

ODS

Agenda 2030 - ODS 16.2

Recorte verificável: Recorte oficial: a meta 16.2 busca acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças.

Ideia central robusta: O ODS 16.2 permite enquadrar o problema como compromisso internacional de desenvolvimento, paz e instituições eficazes. Ele é útil para mostrar que proteção infantil não é pauta privada, mas objetivo público mensurável.

Uso produtivo no ENEM: Use para reforçar o caráter internacional do tema e justificar políticas integradas de prevenção e denúncia.

Cuidado argumentativo: Não cite a Agenda 2030 sem explicar como ela se materializa: lei, escola, conselho tutelar, assistência social e saúde.

Fonte: Nações Unidas/OMS - Agenda 2030, ODS 16.2.

PROTOCOLO

INSPIRE - sete estratégias para pôr fim à violência contra crianças

Recorte verificável: O pacote INSPIRE reúne estratégias como implementação de leis, mudança de normas sociais, ambientes seguros, apoio a pais e cuidadores, fortalecimento econômico, serviços de resposta e educação para habilidades de vida.

Ideia central robusta: O repertório é valioso para a C5 porque mostra que a solução não depende de uma única medida. A prevenção exige lei aplicada, cultura social, renda, escola, cuidado familiar e serviço de proteção articulado.

Uso produtivo no ENEM: Use para construir intervenção intersetorial e detalhar meios concretos sem improviso.

Cuidado argumentativo: Não transforme a lista em enumeração vazia. Escolha duas ou três estratégias e ligue ao argumento.

Fonte: OMS/UNICEF/CDC - INSPIRE: Seven strategies for ending violence against children, 2016.

CANAL INSTITUCIONAL

Disque 100 e Painel da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos

Recorte verificável: O Ministério dos Direitos Humanos informa que o Disque 100 recebe denúncias de violações de direitos humanos, inclusive contra crianças e adolescentes, e disponibiliza painel público de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos.

Ideia central robusta: O canal permite transformar a denúncia em política pública: registro, monitoramento, encaminhamento e produção de dados para orientar ações territoriais.

Uso produtivo no ENEM: Use na C5 para detalhar meio de denúncia, busca ativa, campanhas de divulgação e integração com Conselho Tutelar, CRAS, CREAS e Ministério Público.

Cuidado argumentativo: Não use o Disque 100 como solução isolada. Denunciar precisa vir acompanhado de acolhimento, escuta protegida e resposta institucional.

Fonte: Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania - Disque 100 e Painel de Dados da ONDH.

CINEMA

O Contador de Histórias - Luiz Villaça (2009)

Recorte verificável: O filme brasileiro acompanha a trajetória de Roberto Carlos Ramos, menino marcado pela institucionalização e pela violência, cuja vida é atravessada por afeto, educação e mediação adulta.

Ideia central robusta: A obra mostra que proteção, vínculo e cuidado podem alterar trajetórias de vulnerabilidade. Ela é produtiva para defender educação não violenta e políticas de acolhimento humanizado.

Uso produtivo no ENEM: Use para contrapor abandono e cuidado: crianças vulneráveis não precisam de punição, mas de rede, vínculo e oportunidade.

Cuidado argumentativo: Não use como prova estatística. Use como repertório audiovisual de humanização e argumentação.

Autoria/direção: Direção: Luiz Villaça. Brasil, 2009. Produção: Francisco Ramalho Jr./Warner Bros.; fonte de apoio: Globo Filmes.

Fonte: Direção: Luiz Villaça. Brasil, 2009. Produção: Francisco Ramalho Jr./Warner Bros.; fonte de apoio: Globo Filmes.

5. Mapa rápido de construção do parágrafo

Tese	Argumento	Repertório	Operador	Intervenção
Direito formal versus cultura punitiva	A proteção legal da infância avança, mas a crença social de que agressão educa mantém castigos físicos e humilhações no cotidiano familiar.	Lei Menino Bernardo + Bourdieu + OMS	contudo; nesse sentido; portanto	Campanhas de parentalidade positiva e orientação familiar em escolas, UBS e CRAS.
Norma sem efetivação territorial	A existência de leis protetivas não garante atendimento efetivo quando a rede local de proteção é desarticulada ou desconhecida pela população.	Lei da Escuta Protegida + Disque 100 + INSPIRE	além disso; desse modo; por conseguinte	Capacitação da rede e divulgação territorial de fluxos de denúncia e acolhimento.
Parentalidade positiva como prevenção	A educação sem violência exige oferecer às famílias instrumentos concretos de cuidado, limite e afeto, e não apenas ameaças legais.	Lei da Parentalidade Positiva + Winnicott + UNICEF	mais precisamente; a fim de; logo	Programas de parentalidade positiva integrados ao SUS, SUAS e escolas.

6. Aplicação em parágrafo-modelo

D1 possível - cultura punitiva

Em primeiro plano, a persistência de castigos físicos contra crianças e adolescentes no Brasil decorre da naturalização cultural da violência como método educativo. A Lei Menino Bernardo assegura o direito de educar e cuidar sem castigo físico ou tratamento cruel e degradante, mas esse marco legal encontra resistência quando parte da sociedade interpreta a agressão como forma legítima de disciplina. Nesse sentido, o conceito de violência simbólica, associado a Pierre Bourdieu, ajuda a compreender como relações de poder podem ser aceitas como naturais. Desse modo, a proteção infantil exige não apenas norma jurídica, mas transformação de valores familiares e comunitários.

7. Competências em ação no tema

C1

- Troque 'bater para educar' por 'uso de castigo físico como prática disciplinar'.
- Troque 'criança malcriada' por 'criança em processo de desenvolvimento e aprendizagem de limites'.
- Troque 'os pais podem fazer o que quiserem' por 'a autonomia familiar encontra limites nos direitos fundamentais da criança'.
- Use retomadas coesivas: 'tal prática punitiva', 'esse padrão de criação', 'essa violação de direitos', 'esse cenário de desproteção'.
- Para melhorar coesão e coerência, substitua repetições de 'violência' por 'castigo físico', 'humilhação', 'tratamento degradante', 'agressão psicológica' e 'prática punitiva'.
- Evite coloquialismos como 'palmadinha', 'apanhar faz bem' e 'criar na rédea curta'. Em material ENEM, use vocabulário técnico e impessoal.

C2

- Repertório jurídico seguro: Constituição, ECA, Lei Menino Bernardo, Lei da Escuta Protegida, Lei Henry Borel e Lei da Parentalidade Positiva.
- Repertório científico seguro: UNICEF, OMS e INSPIRE, sempre com ano, dado e explicação.
- Repertório cultural acessível: O Contador de Histórias, Matilda, Capitães da Areia e Memórias Póstumas de Brás Cubas.
- A melhor contextualização é apresentar a infância como sujeito de direitos e mostrar que o castigo físico é prática social naturalizada.

C3

- Projeto mais seguro: D1 = naturalização cultural do castigo físico; D2 = fragilidade da rede de proteção e da orientação familiar.
- Causa estrutural: baixa integração entre escola, assistência social, saúde, Conselho Tutelar e canais de denúncia.
- Causa cultural: crença de que medo e obediência equivalem a educação.
- Consequência: danos à saúde mental, reprodução do ciclo de violência, revitimização e enfraquecimento da proteção integral.

C4

- Para abrir D1: 'Em primeiro plano', 'Inicialmente', 'Sob essa perspectiva'.
- Para oposição: 'Contudo', 'Entretanto', 'Não obstante'.
- Para concessão: 'Embora', 'Ainda que', 'Apesar de'.
- Para conclusão parcial: 'Dessa forma', 'À vista disso', 'Por conseguinte'.
- Para precisão conceitual: 'ou seja', 'mais precisamente', 'em outros termos'.

C5

- Agentes fortes: Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Saúde, MEC, prefeituras, Conselhos Tutelares, escolas, CRAS/CREAS e Defensorias.
- Ações fortes: campanhas de parentalidade positiva, formação de profissionais, protocolo escolar de acolhimento, fortalecimento do Disque 100 e atendimento psicossocial.
- Meios fortes: SUS, SUAS, PSE, reuniões escolares, cartilhas digitais, busca ativa e fluxo intersetorial de denúncia.
- Detalhamento preferencial: oficinas com cuidadores, rodas de conversa, capacitação para identificar sinais de violência e canal de encaminhamento com prazo de resposta.

8. Coesão e intervenção sem fórmula vazia

Relação	Operadores possíveis	Quando usar	Exemplo autoral no tema
Adição	além disso; ademais; soma-se a isso; paralelamente; acresce que	Somar outra causa ou instituição.	Além disso, a escola pode identificar sinais de violência antes da denúncia formal.
Oposição	contudo; entretanto; todavia; não obstante; por outro lado	Contrastar lei e realidade social.	Contudo, a existência da lei não elimina a cultura punitiva doméstica.
Causa	uma vez que; visto que; em razão de; na medida em que; devido a	Explicar origem do problema.	Isso ocorre em razão da naturalização histórica da palmada como disciplina.
Consequência	portanto; logo; por conseguinte; desse modo; consequentemente	Mostrar efeito social.	Consequentemente, a criança pode associar autoridade a medo e humilhação.
Concessão	embora; ainda que; mesmo que; apesar de; conquanto	Reconhecer avanço legal sem perder crítica.	Embora a Lei Menino Bernardo represente avanço, sua efetividade depende da rede local.
Exemplificação	por exemplo; a exemplo de; isso se evidencia em; como se observa em	Materializar tese abstrata.	Isso se evidencia em casos nos quais a escola percebe sinais de violência, mas não tem fluxo claro.
Finalidade	a fim de; para que; com vistas a; com o objetivo de; no intuito de	Conectar intervenção a resultado.	O poder público deve orientar famílias a fim de substituir punição física por disciplina não violenta.
Retificação	isto é; ou seja; mais precisamente; convém esclarecer; em outros termos	Evitar ambiguidade conceitual.	Ou seja, educar sem violência não significa ausência de limites, mas imposição de limites sem violar direitos.

Intervenção 1 - parentalidade positiva e prevenção

O Ministério dos Direitos Humanos, em parceria com o Ministério da Saúde, o MEC e as prefeituras, deve ampliar programas de parentalidade positiva em escolas, UBS e CRAS. A ação deve ocorrer por meio de oficinas periódicas com cuidadores, materiais em linguagem acessível, orientação sobre limites sem violência e encaminhamento psicossocial de famílias em vulnerabilidade. A finalidade é substituir a cultura do castigo físico por práticas educativas baseadas em respeito, acolhimento e desenvolvimento infantil, garantindo dignidade, saúde e proteção integral.

Problema específico que resolve: naturalização cultural do castigo físico

Direitos constitucionais contemplados: dignidade, saúde, educação, respeito e convivência familiar segura

Intervenção 2 - rede de proteção e escuta protegida

As secretarias municipais de educação, saúde e assistência social, com Conselhos Tutelares e Ministério Público, devem instituir fluxos integrados para acolher crianças e adolescentes vítimas de violência. Para isso, é necessário capacitar profissionais, divulgar o Disque 100, criar protocolos de identificação de sinais de agressão e garantir escuta especializada em ambiente acolhedor. O objetivo é reduzir a subnotificação, evitar revitimização e acelerar o atendimento de casos de castigo físico e tratamento degradante.

Problema específico que resolve: desarticulação entre denúncia, acolhimento e atendimento

Direitos constitucionais contemplados: proteção contra violência, saúde mental, respeito e acesso à justiça

9. Fontes para checagem do professor

- Constituição Federal de 1988, art. 227 -
<https://portal.stf.jus.br/constituicao-supremo/artigo.asp?abrirArtigo=227&abrirBase=CF>
- Lei nº 13.010/2014, Lei Menino Bernardo - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13010.htm
- Lei nº 13.431/2017, escuta protegida - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13431.htm
- Decreto nº 9.603/2018 - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/d9603.htm
- Lei nº 14.344/2022, Lei Henry Borel - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/l14344.htm
- Lei nº 14.826/2024, parentalidade positiva e direito ao brincar -
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l14826.htm
- Convenção sobre os Direitos da Criança, Decreto nº 99.710/1990 -
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d99710.htm
- UNICEF Brasil, comunicado de 11/06/2024 - <https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/quase-400-milhoes-de-criancas-em-todo-o-mundo-sofrem-violencia-em-casa>
- UNICEF Data, Violent discipline - <https://data.unicef.org/topic/child-protection/violence/violent-discipline/>
- World Health Organization, Corporal punishment of children and health, 2026 -
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/corporal-punishment-and-health>
- World Health Organization, Corporal punishment of children: the public health impact, 2025 -
<https://www.who.int/publications/i/item/B09424>
- WHO/UNICEF/CDC, INSPIRE: Seven strategies for ending violence against children, 2016 -
<https://www.who.int/publications/i/item/9789241565356>
- MDHC, Disque 100 - <https://www.gov.br/mdh/pt-br/aceso-a-informacao/disque-100/disque-100>
- MDHC, Painel de Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos - <https://www.gov.br/mdh/pt-br/aceso-a-informacao/ferramentas-e-aspectos-tecnicos/painel-de-dados-da-ouvidoria-nacional-de-direitos-humanos>
- Globo Filmes, O Contador de Histórias -
<https://gshow.globo.com/cultura-pop/filmes/globo-filmes/generos/biografia/o-contador-de-historias.ghtml>
- Sony Pictures, Matilda - <https://www.sonypictures.com/movies/matilda>
- FilmeB/Omelete, Preciosa: Uma História de Esperança - <https://www.filmeb.com.br/node/338022>